Kaufmännische Lehranstalten Bremerhaven
Berufsbildende Schulen für Wirtschaft und Verwaltung

Name: ..... **Klasse:** .....

Vorname: ..... **Datum:** .....

Punkte	Prozent	Note	Zeichen
_____ / 50	_____ %		

Probeklausur 3 – Musterlösung

Wirtschafts- und Sozialkunde · 1. Ausbildungsjahr

Module 7 bis 9: Sozialer Arbeitsschutz · Der Tarifvertrag · Tarifverhandlung und Streik

45 Minuten · **12** Aufgaben · **50** Punkte

Hinweise zur Bearbeitung

- Prüfen Sie zuerst, ob Ihr Aufgabensatz alle 12 Aufgaben enthält.
- Bei den Ankreuzaufgaben ist genau eine Antwort richtig. Tragen Sie die Kennziffer (1–5) in das Lösungskästchen ein.
- Bei den offenen Aufgaben schreiben Sie in ganzen Sätzen auf die vorgegebenen Linien.
- Die erreichbaren Punkte stehen rechts neben jeder Aufgabe.
- Erlaubte Hilfsmittel: nur das Lehrbuch.

Notenschlüssel	1 = 100–92 %	2 = 91–81 %	3 = 80–67 %	4 = 66–50 %	5 = 49–30 %	6 = 29–0 %

Sie sind Auszubildende bzw. Auszubildender in der **Nordstadt-Kauf GmbH** in Bremerhaven. Die Aufgaben in Teil A stammen aus der Abschlussprüfung (dort: Warenhaus Maxikauf GmbH) oder sind im Stil der Prüfung geschrieben.

Teil A – Aufgaben aus der Abschlussprüfung (24 Punkte)

1. Aufgabe — 3 Punkte

Sommer 2022, Aufgabe 20

Die Mitarbeiterin Sandra König bringt am errechneten Geburtstermin 30. April 2022 ihre Tochter Laura zur Welt. Am 27. Mai 2022 meldet sich Frau König in der Maxikauf GmbH. Sie fühlt sich fit und möchte wieder zur Arbeit kommen. Geben Sie an, ab wann Frau König frühestens wieder arbeiten darf!

1 Frühestens sechs Wochen nach der Entbindung; vorher besteht Beschäftigungsverbot
2 Frühestens acht Wochen nach der Entbindung; vorher besteht Beschäftigungsverbot
3 Frühestens zwölf Wochen nach der Entbindung; vorher besteht Beschäftigungsverbot
4 Sofort, wenn Frau König vom Arzt die Arbeitsfähigkeit bescheinigt wird
5 Sofort, wenn es ihr Arbeitgeber erlaubt

Lösung: ☐ **2** – keine Früh- oder Mehrlingsgeburt → acht Wochen (MuSchG)

2. Aufgabe

3 Punkte

Sommer 2023, Aufgabe 15

Bei der Maxikauf GmbH sind unter anderem beschäftigt: Frau Axmann, 16, Auszubildende in der Probezeit · Herr Brugger, 17, Auszubildender im 2. Ausbildungsjahr · Frau Conrad, 32, befristeter Arbeitsvertrag · Herr Dengler, 40, in Elternzeit · Frau Eisen, 37, Abteilungsleiterin · Frau Fischer, 30, Leiterin Aus- und Weiterbildung. Prüfen Sie, welche **2** Personen einen besonderen gesetzlichen Kündigungsschutz genießen!

1 Axmann
2 Brugger
3 Conrad
4 Dengler
5 Eisen
6 Fischer

Lösung: ☐ ☐ **2** und **4** – Azubi nach der Probezeit (§ 22 BBiG) und Elternzeit (§ 18 BEEG)

3. Aufgabe

3 Punkte

Im Stil der Prüfung

Herr Yilmaz (27) ist an einem Inventurtag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Betrieb. Ermitteln Sie, wie viele Minuten Pause ihm nach dem Arbeitszeitgesetz mindestens zustehen! (Auszug § 4 ArbZG: Die Arbeit ist durch Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen.)

Lösung: ☐ ☐ Minuten **45** – mit 30 Min. Pause wären es 9,5 Std. Arbeit, also mehr als 9 Std.; mit 45 Min. bleiben 9,25 Std.

4. Aufgabe

3 Punkte

Sommer 2025, Aufgabe 22

Geben Sie an, was Tarifautonomie bedeutet!

1 Tarifautonomie bedeutet, dass es automatisch zum Arbeitskampf kommt, wenn sich Arbeitgeber und Gewerkschaften nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen können.
2 Tarifautonomie bedeutet, dass ein Tarifvertrag für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer einer bestimmten Branche gilt.
3 Tarifautonomie bedeutet, dass alle abgeschlossenen Tarifverträge vom Staat genehmigt werden müssen.
4 Tarifautonomie bedeutet, dass die Tarifvertragsparteien ohne staatlichen Einfluss Tarifverträge abschließen können.
5 Tarifautonomie bedeutet, dass zur Beilegung von allen Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften ein Schlichter vermittelt.

Lösung: ☐ **4** – Modul 8

5. Aufgabe

3 Punkte

Winter 2023/24, Aufgabe 21

Die Maxikauf GmbH gehört dem zuständigen Arbeitgeberverband an und ist somit tarifgebunden. Stellen Sie mithilfe des Auszugs aus dem Tarifvertragsgesetz fest, welche Bedeutung die Tarifbindung für die Maxikauf GmbH hat! Auszug aus dem Tarifvertragsgesetz – § 4 Wirkung der Rechtsnormen: (1) Die Rechtsnormen des Tarifvertrags, die den Inhalt, den Abschluss oder die Beendigung von Arbeitsverhältnissen ordnen, gelten unmittelbar und zwingend zwischen den beiderseits Tarifgebundenen, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallen. […] (3) Abweichende Abmachungen sind nur zulässig, soweit sie durch den Tarifvertrag gestattet sind oder eine Änderung der Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers enthalten.

1. Zwischen der Maxikauf GmbH und ihren Arbeitnehmern dürfen niemals vom Tarifvertrag abweichende Regelungen getroffen werden.
2. Die Maxikauf GmbH ist nicht an die Inhalte des Tarifvertrages gebunden.
3. Die Maxikauf GmbH darf nur allen oder keinem Arbeitnehmer bessere Bedingungen als im Tarifvertrag gewähren.
4. Zwischen der Maxikauf GmbH und ihren Arbeitnehmern dürfen vom Tarifvertrag abweichende Regelungen nur getroffen werden, wenn sie für die Arbeitnehmer besser sind als im Tarifvertrag.
5. Gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer dürfen freiwillig zu schlechteren als den im Tarifvertrag festgelegten Bedingungen arbeiten.

Lösung: ☐ **4** – Günstigkeitsprinzip (Modul 8)

6. Aufgabe

3 Punkte

Winter 2025/26, Aufgabe 20

Die zuständige Gewerkschaft fordert für einen gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter 2,55 € pro Stunde mehr Gehalt. Dies würde eine Gehaltssteigerung von 15 % bedeuten. Berechnen Sie das Monatsgehalt in Euro des Mitarbeiters vor der geforderten Gehaltserhöhung! Gehen Sie dabei von einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 160 Stunden pro Monat aus!

Lösung: ☐ . ☐ ☐ ☐ , ☐ ☐ € **2.720,00 €** – 2,55 € : 15 × 100 = 17,00 € pro Stunde; 17,00 € × 160 = 2.720,00 €

7. Aufgabe

3 Punkte

Sommer 2023, Aufgabe 18

Während der Laufzeit eines Tarifvertrages herrscht Friedenspflicht. Was ist darunter zu verstehen?

1. Streik und Aussperrung sind den Tarifpartnern als Kampfmaßnahmen vor Ablauf der vereinbarten Geltungsdauer des Tarifvertrages untersagt.
2. Keiner der Tarifpartner darf den Tarifvertrag vor Ende der Laufzeit kündigen.
3. Alle Bestandteile des Tarifvertrages müssen für allgemeinverbindlich erklärt werden.
4. Die Tarifpartner sind verpflichtet, ihre Verhandlungen innerhalb einer festgelegten Zeitspanne zum Abschluss zu bringen.
5. In der Tarifrunde dürfen die Tarifpartner nur mit der jeweils gleichen Anzahl von Teilnehmern vertreten sein.

Lösung: ☐ **1** – Modul 9

8. Aufgabe

3 Punkte

Winter 2020/21, Aufgabe 15

Welcher Aufgabenbereich ist den Gewerkschaften zuzuordnen?

1. Die Gewerkschaften beschließen mit den Arbeitgeberverbänden, um wie viel Prozent die Preise im kommenden Jahr höchstens steigen dürfen.
2. Die Gewerkschaften treten u. a. bei Tarifverhandlungen dafür ein, das Einkommen der tariflich organisierten Arbeitnehmer zu erhöhen.
3. Die Gewerkschaften haben die Aufgabe, die Betriebsratswahlen ordnungsgemäß durchzuführen.
4. Die Gewerkschaften leisten Rechtsschutz für Arbeitgeber.
5. Die Gewerkschaften sollen Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhindern.

Lösung: ☐ **2** – Modul 8 und 9

Teil B – Situationsaufgaben (26 Punkte)

9. Aufgabe

8 Punkte

Murat ist 25 und Verkäufer. Prüfen Sie seinen Dienstplan nach dem Arbeitszeitgesetz. Nennen Sie vier Verstöße und was richtig wäre. (je 2 Punkte)

Tag	Einsatz von Murat (25)
Montag	Laden 07:00–18:30 Uhr, Pause 12:00–12:30 Uhr
Dienstag	Spätdienst 13:00–22:00 Uhr, Pause 17:00–17:30 Uhr
Mittwoch	Frühdienst 07:00–15:30 Uhr, Pause 11:00–11:30 Uhr
Donnerstag	Laden 09:00–15:00 Uhr, keine Pause
Freitag	Warenannahme 06:00–14:00 Uhr, keine Pause
Samstag	Laden 08:00–16:00 Uhr, Pause 12:00–12:30 Uhr

Nr.	Verstoß – und was richtig wäre	§ ArbZG
1	Montag: 11 Std. Anwesenheit – 10,5 Std. Arbeit; erlaubt sind höchstens 10 Std.	§ 3
2	Montag: bei mehr als 9 Std. Arbeit mindestens 45 Min. Pause	§ 4
3	Mittwoch: nur 9 Std. Ruhezeit nach dem Spätdienst (22–7 Uhr) – nötig sind 11 Std., frühestens 9:00 Uhr	§ 5
4	Freitag: 8 Std. ohne Pause – nie mehr als 6 Std. ohne Pause, 30 Min. nötig (Donnerstag: genau 6 Std., das ist erlaubt)	§ 4

10. Aufgabe

6 Punkte

Gilt der Tarifvertrag des Einzelhandels? Entscheiden Sie und begründen Sie kurz. (je 2 Punkte)

	Fall	**Gilt der Tarif? Begründung**
a)	Frau Brandt ist ver.di-Mitglied. Ihr Arbeitgeber, ein kleines Modegeschäft, ist nicht im Handelsverband.	Nein – der Arbeitgeber ist nicht tarifgebunden; die Mitgliedschaft allein reicht nicht.
b)	Herr Kaya ist ver.di-Mitglied. Die Nordstadt-Kauf GmbH ist Mitglied im Handelsverband.	Ja – beide sind tarifgebunden; der Tarif gilt unmittelbar und zwingend.
c)	Der Tarifvertrag wurde für allgemeinverbindlich erklärt. Frau Öz ist nicht in der Gewerkschaft, ihr Betrieb nicht im Verband.	Ja – dann gilt er für alle Betriebe und Beschäftigten der Branche.

11. Aufgabe

6 Punkte

Die Tarifverhandlung. (je 2 Punkte)

11.1 Erklären Sie, was Friedenspflicht bedeutet und wann sie endet.

Während der Laufzeit des Tarifvertrags sind Streik und Aussperrung verboten. Sie endet mit dem Ablauf des Tarifvertrags (Lehrbuch: vier Wochen danach).

11.2 In der Urabstimmung sind 1.500 Mitglieder aufgerufen, 1.140 stimmen für einen Streik. Wird gestreikt? Rechnen Sie.

1.140 : 1.500 × 100 = 76 % → mindestens 75 % → ja

11.3 Wie viele Ja-Stimmen braucht ein Verhandlungsergebnis in der zweiten Urabstimmung bei 1.500 aufgerufenen Mitgliedern mindestens?

25 % von 1.500 = 375 Stimmen

12. Aufgabe

6 Punkte

Rechnen Sie. (je 2 Punkte)

> Auszug § 3 MuSchG: (1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung nicht beschäftigen, soweit sie sich nicht zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklärt. (2) Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigen. Die Schutzfrist verlängert sich auf zwölf Wochen bei Frühgeburten und bei Mehrlingsgeburten.

12.1 Frau Weber bekommt am Mittwoch, 10.03.2027, ein Kind (keine Früh- oder Mehrlingsgeburt). Ab welchem Tag darf sie frühestens wieder arbeiten?

Die 8 Wochen enden am Mittwoch, 05.05.2027 → frühestens am 06.05.2027

12.2 Herr Weber verdient 1.600 € netto. Berechnen Sie sein Basiselterngeld (65 %).

1.600 € × 0,65 = 1.040 € im Monat

12.3 Frau Hansen arbeitet in Teilzeit an drei Tagen pro Woche. Wie viele Arbeitstage beträgt ihr gesetzlicher Mindesturlaub?

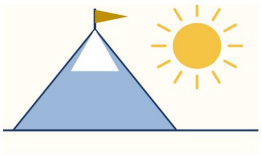
24 Werktage × 3 : 6 = 12 Arbeitstage

Für Profis

Profi-Zusatz (bis zu 3 Bonuspunkte) – Eine Kollegin sagt: „Streiks im Einzelhandel bringen nichts – die Kunden kaufen dann eben online.“ Nehmen Sie Stellung und erläutern Sie, wovon die Macht einer Gewerkschaft abhängt.

Teilweise richtig: Online- und Discountkonkurrenz und viele Aushilfen schwächen den Druck eines Streiks im Einzelhandel. Die Macht der Gewerkschaft hängt ab von der Zahl ihrer Mitglieder, der Streikbereitschaft, dem Zeitpunkt (z. B. Weihnachts- oder Ostergeschäft), der öffentlichen Meinung und davon, ob der Betrieb Ersatzkräfte hat. Beispiel 2026: Einigung nach Warnstreiks auf 3 % und 2 %.

Geschafft!



Deutsch: *Ruhig bleiben – du hast das geübt. Viel Erfolg!*

English: *Stay calm – you have practised this. Good luck!*

Español: *Mantén la calma: lo has practicado. ¡Mucho éxito!*

Português: *Mantenha a calma: você treinou para isso. Boa sorte!*

Українська: *Залишайся спокійним – ти це тренував. Успіху!*

ትግርኛ: ህዱእ ኩን፡ ነዚ ተለማሚድካዮ ኢኻ። ዕዉት ኩን!

العربية: اهدأ، لقد تدرّبت على هذا. حظًا موفقًا!